

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1558/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นายกู้เกียรติ เศวตสกาพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2477 มาตรา

คดีไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะเกิดเหตุฆ่าผู้ตาย แต่จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุ จึงทำให้พนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น อาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายและรถจักรยานยนต์ที่จำเลยใช้เป็นพาหนะในการกระทำผิดได้คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามจึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอย่างมาก นับว่าเป็นเหตุอันควรปราณีแก่จำเลยทั้งสามได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,84, 289, 371, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 วรรคแรก ของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานจ้างวานใช้ให้ฆ่าผู้อื่นและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 83, 84, 90 ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสามและให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ฐานมีอาวุธปืนลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวจำคุกคนละ 6 เดือนตามพฤติการณ์แห่งคดีการกระทำของจำเลยทั้งสามโหดเหี้ยม มีคำนิ่งถึงชีวิตและความเดือนร้อนของผู้อื่นเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสังคม พยานโจทก์มีหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมัดตัวจำเลยแน่นหนามั่นคงการที่จำเลยให้การรับสารภาพก็เป็นการจําหนต่อพยานหลักฐาน ไม่พอถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เมื่อศาลลงโทษจำเลยทั้งสามถึงประหารชีวิตแล้ว จึงไม่ต้องนำโทษฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนติดตัวมารวมเข้าอีก ให้ริบหัวกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยทั้งสามคนละกึ่งหนึ่งทุกกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 91 คงให้จำคุกจำเลยทั้งสามแต่ละคนตลอดชีวิต นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในฎีกามีเพียงว่าสมควรลดโทษให้จำเลยทั้งสามหรือไม่ ทางพิจารณาได้ความจากพยานหลักฐานโจทก์ที่สืบประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะเกิดเหตุ เมื่อพนักงานตำรวจตรวจวัด พ้นพักดี พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายจึงไปดูที่เกิดเหตุพบศพผู้ตายถูกยิงในรถยนต์จากการสืบสวนได้ความว่าผู้ตายได้ขับรถยนต์มาเล่นพนันไฮโลว์กับจำเลยที่ 1 ที่บ้านของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 มีสาเหตุกับผู้ตายเกี่ยวกับเงินค่าขายรถบรรทุก 10 ล้อ ซึ่งคนทั้งสองเข้าหุ้นกันซื้อและขายไปเพื่อแบ่งกำไรกันพนักงานสอบสวนจึงเชิญจำเลยที่ 1 ไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ต่อมาตำรวจได้ตามไปจับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ที่จังหวัดสงขลา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพ และจำเลยทั้งสามได้นำชี้ที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนถ่ายภาพประกอบคำรับสารภาพไว้ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.14 ได้ความว่าจำเลยที่ 1 โกรธเคืองผู้ตายที่ผู้ตายใช้ให้คนมาชิงเงินส่วนแบ่งค่าขายรถบรรทุก 10 ล้อ จากจำเลยที่ 1 ไป ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 จึงวางแผนว่าจ้างจำเลยที่ 2 ให้ยิงผู้ตายหลังจากผู้ตายเลิกเล่นพนันไฮโลว์ที่บ้านจำเลยที่ 1 แล้วโดยให้จำเลยที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งจำเลยที่ 2 เพื่อพักค้างคืนที่โรงแรมชั้นยา จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนไว้ตามบันทึกเอกสารหมาย จ.15 และ จ.16

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เนื่องจากคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามดังกล่าว พนักงานสอบสวนจึงสามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เช่นอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตาย พร้อมรถจักรยานยนต์ที่จำเลยที่ 3 พาจำเลยที่ 2 ไปส่งที่โรงแรม พยานโจทก์มีนายอมรรัตน์ เขียงพานิช เพียงปากเดียวเท่านั้นที่รู้เห็นขณะจำเลยที่ 2 วิ่งผ่านพยานไปหลังเกิดเหตุพยานปากนี้ก็เป็นเพียงพยานแวดล้อมเท่านั้น และพยานปากนี้พนักงานสอบสวนเพิ่งได้ตัวมาหลังจากจำเลยทั้งสามได้รับสารภาพหมดแล้ว ชั้นพิจารณาของศาลจำเลยทั้งสามได้ให้การรับสารภาพมาตลอด พยานหลักฐานของโจทก์ที่พนักงาน

สอบสวนสามารถรวบรวมมาได้เกิดขึ้นเพราะคำรับของจำเลยทั้งสี่เห็นว่าหลังเกิดเหตุเมื่อจำเลยรู้ตัวว่าได้กระทำความผิดไปแล้ว ได้ลุแกโทษต่อพนักงานสอบสวนและศาลตลอดมามิได้คิดต่อสู้คดีให้เป็นการยุ่งยาก ในทางกลับกันถ้าจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธคดีต่อสู้คดีมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนตลอดทั้งชั้นศาลจะเป็นการยุ่งยากแก่พนักงานสอบสวนในการเสาะหาพยานหลักฐานต่าง ๆ เพราะเหตุคดีเกิดขึ้นเวลากลางคืนและดึกมากแล้ว ยากแก่การที่จะหาพยานหลักฐานมัดจำเลยทั้งสามได้ ดังนั้นคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามจึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอย่างมาก นับเป็นเหตุอันควรปรานีแก่จำเลยทั้งสาม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลดโทษให้จำเลยทั้งสามนั้นชอบด้วยรูปคดีแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมบุญ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>